

檔 號：
保存年限：

亞新工程顧問股份有限公司 函

地址：22102新北市汐止區新台五路一段
112號22樓
承辦人：蔣孟儒
電話：02-28910567
電子郵件：maagroup@maaconsultants.
com

受文者：宏昇營造股份有限公司

發文日期：中華民國115年10月5日
發文字號：亞新（工管）字第1150059218號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（0059218_18039案-1151005-附件.pdf）

主旨：有關貴公司檢送「復興崗營區職務宿舍新建統包工程」開挖時發現隱蔽基礎、進水管路、廢棄物等爭議事項處置方案評估及建議說明資料，經審查歉難同意，予以檢還，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴公司115年9月24日115宏工字第1150005512號函。
- 二、貴公司來函附件主張自111年起開挖期間發現隱蔽基礎、進水管路、廢棄物等8項事由，請求追加費用新臺幣（下同）15,778,136元及展延工期33日，經查，依本案統包工程採購契約（下稱契約）、統包需求說明書（下稱統需書）、基地補充調查成果及歷次往來函文審查，所述事由均屬貴公司依約應辦之調查、拆除、遷移及廢棄物清運範圍，貴公司亦迄未檢具足資證明非可歸責於乙方及影響要徑作業之事證，且旨揭附件所引歷程未完整臚列相關函文，並有選擇性引用情形，本公司歉難同意予以檢還，說明如後。
- 三、上開事項均屬契約約定之貴公司履約範圍：

電子文
文
騎



- (一)契約第二條第(四)款明定履約標的包含「地下物及管線探測」；同條第(六)款第2目「基地補充調查」第(1)小目規定乙方應調查「基地地上、地下物及管線資料（含RC構造物、管路、管線及廢棄物等）」，第(6)小目並規定地下物及管線調查成果應納入設計圖，供營建估價及施工之參考。
- (二)統需書第一章1.3「二、拆除工程」：基地既有建築、設施、構造物應依法辦理遷移、拆除作業（含廢棄物運棄）；「六、遷移工程」(3)：既有屋外管線應採試挖及透地雷達、地電阻探測等方式全面檢視基地內及周圍道路管線佈置情況，依照校方指示廢除或遷移，「相關費用均含於本工程內」；第二章2.3專業技術服務事項第一項：補充管線調查費用包含於統包工程費中；第六章地下室開挖安全措施：開挖前應事先詳細調查基地地下障礙物種類、位置、形狀及處理方式，並於開挖前先做好管線遷移。
- (三)契約第二條第(六)款第4目（細部設計）明定舊有建築物及雜項工作物移除（含基地內現有溝渠、各類管線遷移）及廢棄物清運等，相關費用已包含於契約價金內；第四條第(三)款、第(五)款明定凡為乙方完成契約之所必須者，不得據以請求加價或補償；第四條第(六)款明定土石方與營建廢棄物清運費用均由廠商支付。
- (四)機關歷次核示亦同：北工處113年8月2日備北工營字第1130007656號函明示「依統需書第一章1.3條六項(3)款規定，基地管線遷移屬案內工項」；工營中心113年7月

26日備工建規字第1130011013號函請依統需書規定研擬管線遷移方案並納入第五階段細部設計；112年9月7日會勘結論舊基礎「屬基地區域內拆除工項，請納入後續規劃設計作業」。

四、基地條件非屬不可預見，亦不符契約第四條第(十二)款第6目「甲方辦理規劃或提供規範之錯誤」及第7目「甲方提供之地質資料與實際情形有重大差異」：

(一) 甲方提供之地質鑽探成果依統需書第二章2.3及契約第二條第(六)款第2目第(4)小目，係供乙方參考，乙方須依建物配置辦理補充鑽探。貴公司自承甲方報告已顯示第I層（地表至地表下4.35公尺）含混凝土塊、磚屑等雜物，即已揭示回填層含人工構造物。

(二) 貴公司提送之補充地質勘查鑽探及試驗成果報告書（111年11月21日備查）第四章4.1(1)載明，回填層分佈於現地表下0.0至2.7公尺，主要由AC鋪面、鋼筋混凝土、混凝土鋪面、回填砂土夾卵礫石、混凝土、卵礫石、紅磚雜物所組成，附錄A鑽孔A-01至A-09取樣紀錄亦有石塊、混凝土、磚塊等，回填層夾雜鋼筋混凝土、混凝土及紅磚，係屬貴公司設計及施工前即已掌握之基地條件。

(三) 貴公司基地補充調查工作執行計畫書之既有地下管線調查，透地雷達預定施測約2,250平方公尺、有效深度3公尺，約僅占基地面積14,663.93平方公尺之15%，並自承「若後續現場施工尚有不足處，將另行進行補充調查」；本公司111年11月10日亞新22(工管一)字第1110012074號函審定補充調查成果報告書時亦明載「若

有不足需補足處，其費用包含在總價內，且不另計工期」。調查未臻全面屬貴公司履約責任，依契約第十九條第(七)款，不因本公司之審定而減少或免除。

五、隨文檢附事由意見說明資料乙式1份。

正本：宏昇營造股份有限公司

副本：王正源建築師事務所



總經理 毛聖生 本案依分層負責規定授權業務主管
決行



各事由意見說明資料

- (一)事由①（111年10月23日樹木移植遇不明進水管路，工期1日、搶修費10萬元）：本事件發生時並無任何通知、會勘紀錄或函文，遲至115年9月24日始提出，無從查核其發生經過、處置情形及對工期之影響；另有關施工挖損既有管線之搶修，依契約第十五條第(九)款屬乙方無償修復範圍。
- (二)事由②（112年9月7日箱涵旁舊基礎，工期3日、開挖168立方公尺、RC破碎清運30立方公尺、回填138立方公尺）：本公司112年9月11日亞新(工管一)字第1120073556號函檢送之會勘紀錄結論，舊基礎「屬基地區域內拆除工項，請納入後續規劃設計作業」，112年9月20日會勘亦予重申，屬統需書1.3二及契約第二條第(六)款第4目範圍，應由貴公司納入細部設計數量辦理，如已納入工程詳細價目表，再行主張即屬重複請求。貴公司112年9月15日及10月4日函均僅檢送會勘紀錄，並未敘明對工期之影響，迄今亦未提出該期間屬要徑作業之分析及佐證；本公司114年2月27日亞新(工管一)字第1140008798號函附回覆意見表請貴司說明影響期間為要徑之證明及基地調查、透地雷達施作範圍是否全面，貴公司迄未回覆。
- (三)事由③（112年9月13日既有瓦斯管線，工期1日、拆除費10萬元）：112年9月13日會勘紀錄（貴公司112宏工字第1120003642號函附件）結論為「基地內瓦斯管線已無壓力，可以廢除」、「確認今日會勘範圍瓦斯管為廢管，陽明山瓦斯工務組確認該段管線委由宏昇復興崗工務所全權處理」，廢管移除屬拆除工程範圍，北工處112年10月13日備北工營字第1120010004號函同意備查，並無費用負擔之核示。統需書所載由機關負擔者，限於A棟、D棟瓦斯管線及中壓減壓站之管線遷移，與本件廢管移除無涉，另貴公司未提出影響要徑作業之事證。

(四)事由④(112年9月20日既有管線與舊有基礎，工區內工期3日、管線拆除費10萬元)：同日會勘結論舊有基礎依112年9月7日會勘結論屬拆除工項，既有管線以逐支斷管方式辦理並安排搶修工班待命，屬統需書1.3六(3)「依照校方指示廢除或遷移，相關費用均含於本工程內」之範圍；所稱工區外資通管線，已另循第1次變更設計(資通管線遷移)程序辦理(工營中心113年6月20日備工綜合字第1130009725號函)，不得重複主張；另貴公司未提出影響要徑作業之事證。

(五)事由⑤(113年3月8日起導溝發現8處不明進水管路，工期16日、修復工資16萬元)：

1. 屬前揭第三點、第四點所述貴公司調查、廢除或遷移責任。國防大學113年5月15日國學政忱字第1130011897號函亦說明校區內水路多為地下暗管，發現舊有管線時應協助遷移改管；施工挖斷管線之搶修復水，依契約第十五條第(九)款屬乙方無償修復範圍。
2. 113年5月13日北工處主持之會勘結論，既有管路已封堵、水閥已遷移至不影響施工處，「連續壁工程可持續進行」；113年7月9日會勘結論「目前不明自來水管路不影響施工亦不影響校方供水」；本公司113年3月21日亞新(工管一)字第1130013593號、3月28日亞新(工管一)字第1130015178號函亦請貴公司增加施工面持續施作，且貴公司迄未證明影響要徑作業。
3. 未依契約第七條第(八)款第1目檢具要徑影響、展延天數計算等事證；另114年2月19日114宏工字第1140001094號函就本事由主張68日，本次改稱16日；114年7月9日114宏工字第1140004841號函稱已發現9處，本次僅列8處，前後不一致。

(六)事由⑥(113年5月17日導溝挖掘發現人工廢棄物，工期3日、廢棄物5,112.24立方公尺、混凝土咬碎及篩土費6,189,200元)：

1. 廢棄物數量係貴公司113年5月29日113宏工字第1130003044號函自稱「挖掘暫置之數量約略估算」，未經會同甲方確認，本公司113年6月4日(113)亞新復興崗(專管)字第0074號及113年7月3日第0093號備忘錄已請貴公司確認人工廢棄物之種類、數量，並釐清屬原建物拆除、廢棄箱涵及管溝產生之基礎與紅磚，或屬原基地內原始廢棄物，貴公司迄未回覆。
2. 原建物拆除、箱涵改道及管溝所生之混凝土、紅磚等，屬貴公司拆除及廢棄物運棄範圍；回填層夾雜鋼筋混凝土、紅磚等，亦為貴公司補充鑽探成果已載明之基地條件。
3. 咬碎、篩土係為使剩餘土石方符合臺北港收容標準之處理作業，屬契約營建剩餘土石方處理及第四條第(六)款由廠商負擔之範圍；且即為貴公司另案提出之「土石方清運時與台北港判定土質分類不同不予收容」爭議(貴公司114年7月17日114宏工字第1140005053號函，本公司114年10月8日亞新(工管一)字第1140040336號函已陳報機關)，本件屬重複主張。
4. 本事由主張3日，均無要徑分析。

(七)事由⑦(113年8月7日發現不明軍品，工期1日)：不明軍品非屬本爭議標的，不應併案。本公司113年8月9日亞新(工管一)字第1130041490號函係依北工處督導指示函請國防大學協處；113年11月13日會勘結論該軍品無危安疑慮，查當日其他工項仍可施作，且貴公司未提出任何影響要徑作業之事證。

(八)事由⑧(115年1月13日至15日土方開挖發現廢棄物，工期5日、廢棄物1,206.97立方公尺)：

1. 115年1月15日會勘紀錄載明依北工處114年11月26日備北工營字第1140011226號函辦理，「施工期間同步統計營建廢棄物清運聯單數量，作為後續數量認定與檢核依據」；貴公司所報1,206.97立方公尺係以開挖範圍26.6公尺×18.15公尺×2.5公尺計算之全部開挖體積，等同將該範圍全部土方視為廢棄物，與會勘所定以清運聯單認定數量之原則不符。
2. 北工處114年11月26日函請專管、監造會同貴公司詳實審認、完備紀實及統計資料，俟全案基地完成開挖後再行針對廢棄物總量辦理檢討及責任釐清；北工處115年2月5日備北工營字第1150001085號函亦明示「俟全案基地開挖完成後，再行辦理廢棄物清理數量檢討及責任釐清」，並未同意追加。
3. 本次開挖深度2.5公尺位於貴公司補充鑽探所載回填層(地表下0.0至2.7公尺)範圍內，屬可預見之基地條件；貴公司115年1月20日115宏工字第1150000496號函僅檢送會勘紀錄，所報工期5日亦無要徑分析。

(九)追加總額部分：廢棄物處理6,319.21立方公尺(8,846,894元)及混凝土咬碎及篩土(6,189,200元)合計15,036,094元，約占請求總額95%，其數量均為估算或幾何計算量，未經會同審認；同一事由②、⑤、⑥貴公司於114年2月19日114宏工字第1140001094號函主張64日、68日、112日，本次改為3日、16日、3日，所報工期並無具體計算基礎。監造單位114年1月22日(114)亞新復興崗(監)字第0048號備忘錄已指明貴公司未就影響主要徑項目提出展延天數計算方式、異動時程表及相關佐證資料，本次資料仍付之闕如。

<以下空白>